

1500070-16.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2002972/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 15503066 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 60/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2002972 - 09º D.P. CAMPINAS, 60/21/942 - 09º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500070-16.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500070-16.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2002972/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 15503066 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 60/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2002972 - 09º D.P. CAMPINAS, 60/21/942 - 09º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS ROBERTO FARIA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

MARCOS ROBERTO FARIA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso III, e no artigo 180, "caput", por 04 (quatro) vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 103/105).

Recebimento da denúncia (páginas 108/109). Resposta à acusação (páginas 135/136). Citação pessoal (página 141). Prova oral (páginas 161/162). Interrogatório (página 222). Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal (páginas 225/230), ao passo que o defensor sustentou, em resumo, os seguintes argumentos: a) desclassificação do delito de furto para o de receptação; b) seja a conduta tipificada como receptação dolosa, referente ao veículo, desclassificada para a modalidade culposa; c) atenuante de confissão; d) regime

aberto para o cumprimento de pena ou semiaberto; e) apelação em liberdade (páginas 247/251).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Ao final da instrução probatória, possível concluir que a imputação fática vazada na denúncia, "in totum", configurou a receptação pelo réu de todos os bens ali descritos (automóvel GM/Monza, de cor azul e placa BMT-3c39, duas placas automotivas e dois motores de carros → boletins de ocorrência páginas 08/10 e 74/83), atribuindo-se, assim, definição jurídica diversa aos fatos descritos na inaugural (artigo 383 do Código de Processo Penal).

Explico: em seu interrogatório judicial, o acusado alegou que adquiriu o veículo GM/Monza em Campinas, na "feira do rolo", de um adolescente conhecido como "Renatinho", o qual não soube identificar, nas proximidades de um ponto de venda de drogas, pagando R\$ 500,00 (quinhentos reais). Admitiu que ocultou, em proveito próprio, duas placas automotivas e dois motores de carros, ciente que eram produtos de crimes (página 222). Por sua vez, o sargento da Força Tática, Rafael dos Santos Lopes, narrou que surpreendeu o denunciado, dentro de um terreno, manuseando o motor do automóvel furtado, lugar em que havia várias peças automotivas espalhadas, como se fosse um desmanche. O réu tentou escapar, mas foi alcançado e disse que aquele carro, que ostentava inclusive uma chave falsa, tinha acabado de ser furtado (páginas 161/162)

Então, certo que o denunciado adquiriu e recebeu aquele veículo GM/Monza, sabendo que se tratava de produto de crime, pois o simples fato de o automóvel se encontrar com o acusado já se mostrou suficiente para incriminá-lo. Cabia ao réu demonstrar a sua insciência da ilicitude do bem. Mas, assim não o fez, porque não identificou, concretamente, de quem o teria adquirido e tampouco apresentou documentação comprobatória da aquisição, contentando-se a sustentar, de forma vaga e imprecisa, que o comprou na feira do rolo, de um adolescente desconhecido, perto de "uma biqueira", por R\$ 500,00 (quinhentos reais), o que, por si só, já bem evidenciou o quão consciente ele estava da espúria origem do veículo.

Também não menos certo que ocultou, em proveito próprio, duas placas automotivas e dois motores de carros, ciente que eram produtos de crimes, uma vez que assim admitiu expressamente.

Tudo isso considerado, passo à dosimetria penal.

Em primeira fase, aumento a pena-base em 1/2 (metade), pelos maus antecedentes (páginas 32/46) e porque se trata aqui de receptação de veículo automotor e peças automotivas, retratando maior lesividade social, por fomentar uma cadeia criminoso de furtos e roubos de veículos.

Em segunda fase, não houve confissão integral a justificar a correlata atenuante.

Em terceira e última fase, adoto a pena de uma só das receptações, aumentada em ½ (metade), pelo concurso formal (cinco receptações).

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento de pena suficiente e necessário é o semiaberto e insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a dicção do artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu contra

MARCOS ROBERTO FARIA DA SILVA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, piso mínimo, por incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, por 05 (cinco) vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal. Necessária a permanência da custódia cautelar, conforme já destacado inicialmente (página 57). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.

Sumare, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA